

Los sistemas presidenciales

EE.UU., México

30-9-2026

Outline

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue

1 El Federalista

2 Presidencialismos en plural

3 CPEUM

4 Lo que sigue

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)



Gali Baharav-Miara, Israel's attorney general, at a cabinet meeting in Jerusalem. As the country heads into elections next month, she is bracing for what could be her biggest battle yet. Pool photo by Gil Cohen-Magen

Nombrada por *cabinet* en
feb2022 x 6 años

The New York Times

Heroine or Public Enemy? The Israeli Blocking Much of Netanyahu's Agenda.

Gali Baharav-Miara, Israel's first female attorney general, has stopped many of the government's efforts to remove constraints on its power.



By David M. Halbfinger and Natan Odenheimer

David M. Halbfinger and Natan Odenheimer interviewed more than a dozen current and former colleagues of the Israeli attorney general and reported from Tel Aviv, Jerusalem and Eilat, Israel.

Sept. 26, 2026

Her admirers see her as a solitary heroine, standing in the way of Israel's most right-wing and religious government as it pushes the country toward authoritarianism.

Her detractors see her as a public enemy, blocking Prime Minister Benjamin Netanyahu's attempts to supercharge majority rule and rein in a power-mad, left-leaning judiciary.

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá a su gusto, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El dilema de Madison

Fed. #LI

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados**, luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

→ Relación principal : agente

El dilema de Madison

Fed. #LI

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados**, luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

→ Relación principal : agente

Que sobre o que falte

En caso de duda ¿cuál?

- a) dar facultades de sobra
- b) poner controles de más

Algunas escuelas filosóficas contestan a (Hobbes, Bodin)

El **liberalismo** contesta b

Errores tipo I y tipo II...

Que sobre o que falte

En caso de duda ¿cuál?

- a) dar facultades de sobra
- b) poner controles de más

Algunas escuelas filosóficas contestan a (Hobbes, Bodin)

El **liberalismo** contesta b

Errores tipo I y tipo II. . .

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Separación del poder

Montesquieu

“Es una experiencia eterna que toda persona que tiene el poder es llevada a abusar de él. ... Todo se perdería si la misma persona, o el mismo cuerpo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar diferendos entre particulares.”

L'esprit des lois (1748)

Fed. #XLVII

Frenos y contrapesos $\longleftrightarrow$ yuxtaposición
(panqué marmoleado)

Separación del poder

Montesquieu

“Es una experiencia eterna que toda persona que tiene el poder es llevada a abusar de él. . . Todo se perdería si la misma persona, o el mismo cuerpo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar diferendos entre particulares.”

L'esprit des lois (1748)

Fed. #XLVII

Frenos y contrapesos $\longleftrightarrow$ yuxtaposición
(panqué marmoleado)

Separación del poder

Montesquieu

“Es una experiencia eterna que toda persona que tiene el poder es llevada a abusar de él. . . Todo se perdería si la misma persona, o el mismo cuerpo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar diferendos entre particulares.”

L'esprit des lois (1748)

Fed. #XLVII

Frenos y contrapesos $\longleftrightarrow$ yuxtaposición
(panqué marmoleado)

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se extralimitaron

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. **Soberanía popular sin excesos**
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren **frenos y contrapesos** para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más **grande es mejor**, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

La tiranía de la mayoría

Algunos referéndos notables:

			sí-no
California	(2008)	ilegalizar matrimonios mismo sexo	52-48
Suiza	(2009)	prohibir la construcción de minaretes	58-42
Reino Unido	(2016)	abandonar la UE	52-48

El referéndum es

- práctico
- decisivo
- democrático

Pero al imponer la voluntad mayoritaria sin “filtros”, las minorías son presa fácil

La tiranía de la mayoría

Algunos referéndos notables:

			sí-no
California	(2008)	ilegalizar matrimonios mismo sexo	52-48
Suiza	(2009)	prohibir la construcción de minaretes	58-42
Reino Unido	(2016)	abandonar la UE	52-48

El referéndum es

- práctico
- decisivo
- democrático

Pero al imponer la voluntad
mayoritaria sin “filtros”, las minorías
son presa fácil

La tiranía de la mayoría

Los derechos de menores de edad (Gerber 1996)

Row v Wade: ¿qué estados exigían autorización de padres para interrumpir el embarazo?

- Compara edos con/sin iniciativa popular
- Controla el tamaño de la mayoría popular en pro de *consent* (ch, med, gde)

Table 3. Aggregate Voter Preferences for Parental Consent

Response	Voter Preferences	
	Number	Percent
Favor strongly	2,278	52.31
Favor not strongly	550	12.63
Depends	120	2.76
Oppose not strongly	385	8.84
Oppose strongly	793	18.21
Don't know	21	.48
Inappropriate	208	4.78
N	4,355 ¹	

Source: Pooled Senate Election Study.

¹Total number of voters from 1990, 1992 samples.

Probabilidad de ley *consent*

Pro-consent	Sin inic.pop.	Con 5 % firmas	Con 10 %	Con 15 %
ch	.12	.93	.27	.01
med	.49	.99	.98	.61
gde	.76	.99	.99	.97

La tiranía de la mayoría

Los derechos de menores de edad (Gerber 1996)

Row v Wade: ¿qué estados exigían autorización de padres para interrumpir el embarazo?

- Compara edos con/sin iniciativa popular
- Controla el tamaño de la mayoría popular en pro de *consent* (ch, med, gde)

Table 3. Aggregate Voter Preferences for Parental Consent

Response	Voter Preferences	
	Number	Percent
Favor strongly	2,278	52.31
Favor not strongly	550	12.63
Depends	120	2.76
Oppose not strongly	385	8.84
Oppose strongly	793	18.21
Don't know	21	.48
Inappropriate	208	4.78
N	4,355 ¹	

Source: Pooled Senate Election Study.

¹Total number of voters from 1990, 1992 samples.

Probabilidad de ley *consent*

Pro-consent	Sin inic.pop.	Con 5 % firmas	Con 10 %	Con 15 %
ch	.12	.93	.27	.01
med	.49	.99	.98	.61
gde	.76	.99	.99	.97

La tiranía de la mayoría

Los derechos de menores de edad (Gerber 1996)

Row v Wade: ¿qué estados exigían autorización de padres para interrumpir el embarazo?

- Compara edos con/sin iniciativa popular
- Controla el tamaño de la mayoría popular en pro de *consent* (ch, med, gde)

Table 3. Aggregate Voter Preferences for Parental Consent

Response	Voter Preferences	
	Number	Percent
Favor strongly	2,278	52.31
Favor not strongly	550	12.63
Depends	120	2.76
Oppose not strongly	385	8.84
Oppose strongly	793	18.21
Don't know	21	.48
Inappropriate	208	4.78
N	4,355 ¹	

Source: Pooled Senate Election Study.

¹Total number of voters from 1990, 1992 samples.

Probabilidad de ley *consent*

Pro-consent	Sin inic.pop.	Con 5 % firmas	Con 10 %	Con 15 %
ch	.12	.93	.27	.01
med	.49	.99	.98	.61
gde	.76	.99	.99	.97

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue

El argumento en pro del presidencialismo

Lijphart: las ventajas/desventajas de los sist. constitucionales son caras de una moneda

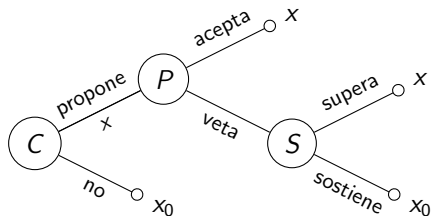
Shugart y colaboradores

- 1 Dentro de la definición de “presidencialismo” caben regímenes muy distintos
- 2 El detalle institucional afecta el desempeño del régimen (micro: sist. electoral, relaciones entre poderes, etc.)
- 3 Enfoque particular en los poderes del presidente

Variaciones del presidencialismo

Poderes legislativos del presidente

- **veto** (superable, parcial, enmendativo)
- **unilateralismo** (p.ej. medidas provisórias)
- **iniciativa exclusiva** (p.ej. partida presup.)
- **urgencia** (p.ej. iniciativa preferente)
- **referéndum**

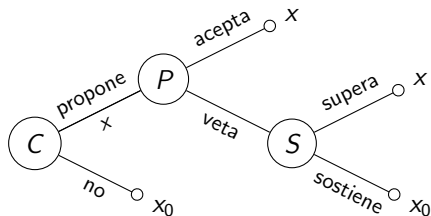


C = congreso
 P = presidente
 S = supermayoría
 x_0 = status quo
 x = propuesta

Variaciones del presidencialismo

Poderes legislativos del presidente

- **veto** (superable, parcial, enmendativo)
- **unilateralismo** (p.ej. medidas provisórias)
- **iniciativa exclusiva** (p.ej. partida presup.)
- **urgencia** (p.ej. iniciativa preferente)
- **referéndum**

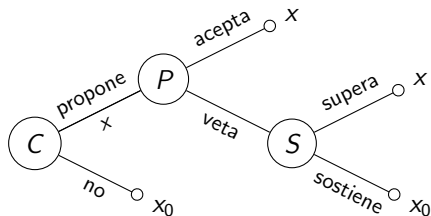


C = congreso
 P = presidente
 S = supermayoría
 x_0 = status quo
 x = propuesta

Variaciones del presidencialismo

Poderes legislativos del presidente

- **veto** (superable, parcial, enmendativo)
- **unilateralismo** (p.ej. medidas provisórias)
- **iniciativa exclusiva** (p.ej. partida presup.)
- **urgencia** (p.ej. iniciativa preferente)
- **referéndum**

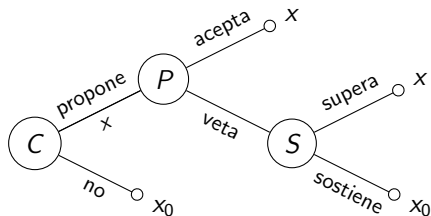


C = congreso
 P = presidente
 S = supermayoría
 x_0 = status quo
 x = propuesta

Variaciones del presidencialismo

Poderes legislativos del presidente

- **veto** (superable, parcial, enmendativo)
- **unilateralismo** (p.ej. medidas provisórias)
- **iniciativa exclusiva** (p.ej. partida presup.)
- **urgencia** (p.ej. iniciativa preferente)
- **referéndum**

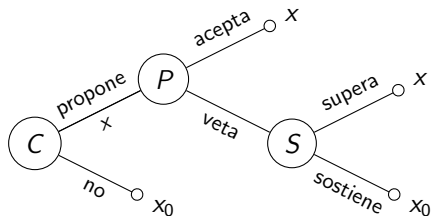


C = congreso
 P = presidente
 S = supermayoría
 x_0 = status quo
 x = propuesta

Variaciones del presidencialismo

Poderes legislativos del presidente

- **veto** (superable, parcial, enmendativo)
- **unilateralismo** (p.ej. medidas provisórias)
- **iniciativa exclusiva** (p.ej. partida presup.)
- **urgencia** (p.ej. iniciativa preferente)
- **referéndum**



C = congreso
P = presidente
S = supermayoría
x₀ = status quo
x = propuesta

Veto enmendativo/constructivo

Wisconsin 2023

- 1 Asamblea (R) aprobó Δ^+ \$325 por estudiante hasta 2024–25.
- 2 Veto parcial: Gob. Tony Evers (D) tachó el guión y los dígitos “20”, extendiendo el periodo 400 años.
- 3 La legislatura no alcanzó 2/3 para superar el veto.
- 4 La corte sostuvo la constitucionalidad del veto.



Prefiere un gobierno más ágil so pretexto de inestabilidad democrática

Se endurece la crítica

- ¿Tiene costos la agilidad gubernamental?
- ¿Cuál es el supuesto tácito sobre la naturaleza humana?
- Cuestionable que frenos y contrapesos desestabilicen (sesgo por selección)

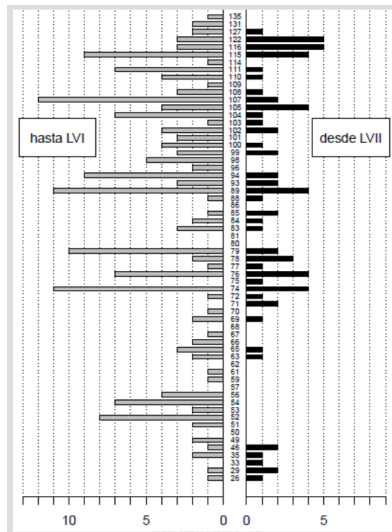
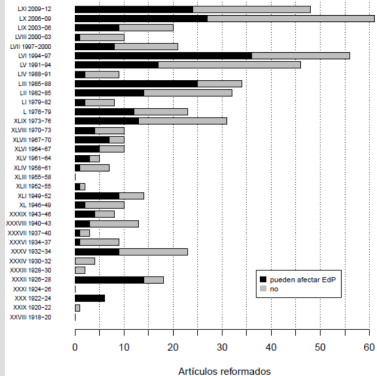
Se endurece la crítica

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM**
- 4 Lo que sigue

- 136 arts.
- Partes dogmática y orgánica
- Centenas de reformas desde promulgación (docenas a algunos arts.)

→ Biblioteca IIJ

Reforma constitucional por legislatura



Derivan de las siguientes fuentes:

- 1.- de la constitución el poder negativo
(muy asimétrico...)
- 2.- delegaciones por parte del Congreso
(muy vigiladas...)
- 3.- de su **partido**, unión entre lo que la constitución separa
- 4.- de su **visibilidad** en los medios
- 5.- de su control de carteras que puede venderle a la oposición (Cheibub et al.)

El “presidencialismo mexicano”

Sobre el papel, la mexicana es una presidencia débil

- Brasil, Argentina: legislar por decreto
- Brasil, Chile: mociones de urgencia
- México: hasta 2005 no sabíamos si podía vetar el presupuesto
(sentencia SCJN 17 mayo 2005)

Facultades

- constitucionales
 - p.ej. iniciar PEF, veto, sexenio, no reelección...
- metaconstitucionales
 - legislador infalible, designar y remover gobernadores...

El fantasma del priato

- ¿Se asoman presidentes tan poderosos?
- Reminiscente de inst. formales/informales
pero aquí lo informal anula facultades de los otros dos poderes

Carpizo describe sin dar una explicación (tácito: cultura)

Facultades

- constitucionales
 - p.ej. iniciar PEF, veto, sexenio, no reelección...
- metaconstitucionales
 - legislador infalible, designar y remover gobernadores...

El fantasma del priato

- ¿Se asoman presidentes tan poderosos?
- Reminiscente de inst. formales/informales
pero aquí lo informal anula facultades de los otros dos poderes

Carpizo describe sin dar una explicación (tácito: cultura)

Facultades

- constitucionales
 - p.ej. iniciar PEF, veto, sexenio, no reelección...
- metaconstitucionales
 - legislador infalible, designar y remover gobernadores...

El fantasma del priato

- ¿Se asoman presidentes tan poderosos?
- Reminiscente de inst. formales/informales
pero aquí lo informal anula facultades de los otros dos poderes

Carpizo describe sin dar una explicación (tácito: cultura)

Weldon puso esto de cabeza

- 1 Sistema presidencial
- 2 Partido hegemónico en el Congreso
- 3 Disciplina férrea hacia su líder
- 4 President@ como líder indiscutido del partido

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue